

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SUPUESTO PRÁCTICO ESENCIAL 3

La cooperativa de trabajo asociado “SERVICIOS DEL LEVANTE” está dedicada a actividades administrativas de gestión documental. Inició su actividad el 1 de febrero de 2023. Sus estatutos establecen que sus socios trabajadores quedarán encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena. Actualmente, la cooperativa cuenta con 20 socios trabajadores que se reparten a partes iguales el capital social.

Además de los socios trabajadores, la cooperativa contrata a varios trabajadores por cuenta ajena para atender el incremento de la actividad. Entre ellos se encuentra María López, auxiliar administrativa, que percibe las siguientes remuneraciones mensuales durante el año 2025:

- Salario base en catorce pagas: 1.800€.
- Complemento específico mensual: 300€.

En 2026, la cooperativa crea una guardería dentro de sus propias instalaciones para los hijos de los trabajadores. María López utiliza este servicio para su hija. El coste medio del servicio es de 100€ mensuales y el coste marginal de 40€ mensuales.

1 **Atendiendo a los datos aportados por el enunciado, ¿cuál debería ser el encuadramiento de los socios trabajadores de la cooperativa?**

- A. En el Régimen General de la Seguridad Social, excluidos de FOGASA.
- B. En el Régimen General de la Seguridad Social, excluidos de FOGASA y desempleo.
- C. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- D. Excluidos del sistema de la Seguridad Social.

2 **¿En qué Régimen de la Seguridad Social debe quedar encuadrada María López por su actividad en la cooperativa?**

- A. En el Régimen General de la Seguridad Social.
- B. En el Régimen General de la Seguridad Social, excluida de FOGASA.
- C. En el Régimen General de la Seguridad Social, excluida de FOGASA y desempleo.
- D. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

3 **¿Cuál será la base de cotización por contingencias comunes en un mes del año 2025 de María López por su actividad en la cooperativa?**

- A. 1.800€.
- B. 2.100€.
- C. 2.400€.
- D. 2.700€.

4 **Durante el año 2026, ¿qué importe mensual deberá incluirse en la base de cotización de María López por el servicio de guardería que utiliza para su hija?**

- A. Es un concepto exento de cotización.
- B. 40€.
- C. 60€.
- D. 100€.

5 Cuando María López dio a luz a su hija tenía 26 años, ¿qué período mínimo de cotización le exigieron para disfrutar de la prestación por nacimiento y cuidado del menor?

- A. Ninguno.
- B. 90 días en los últimos 7 años o, alternativamente, 180 días en toda la vida laboral.
- C. 180 días en los últimos 7 años o, alternativamente, 360 días en toda la vida laboral.
- D. 180 días en los últimos 5 años.

6 María López también estuvo en una situación de riesgo durante la lactancia natural después del parto, ¿cuál es el límite temporal máximo en el que pudo encontrarse en esta situación?

- A. 19 semanas.
- B. 6 meses.
- C. 9 meses.
- D. 12 meses.

7 ¿Hasta qué día tendría la empresa para pagar las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a María López en el mes de abril de 2026?

- A. Hasta el 30 de abril de 2026.
- B. Hasta el 20 de mayo de 2026.
- C. Hasta el 30 de mayo de 2026.
- D. Hasta el 31 de mayo de 2026.

La empresa “LOGÍSTICA DEL SUR SL”, dedicada al transporte de mercancías por carretera, cuenta con 45 trabajadores en alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

Durante una actuación inspectora iniciada en 2026, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comprueba que la empresa ha venido aplicando indebidamente una bonificación a la cotización prevista para la financiación de acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo.

8 ¿Qué mecanismo procede utilizar por parte de la Seguridad Social para reclamar las cantidades dejadas de ingresar como consecuencia de las bonificaciones aplicadas indebidamente?

- A. Reclamación de deuda.
- B. Acta de liquidación.
- C. Providencia de apremio.
- D. Acta de infracción.

9 ¿Qué condiciones se deberían haber cumplido en el caso planteado para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pudiese haber formulado un requerimiento de cuotas?

- A. En este caso nunca se podría formular un requerimiento de cuotas.
- B. Que la empresa hubiese reconocido la deuda.
- C. Que no hubiese un comportamiento fraudulento.
- D. Que no existiera reincidencia.

El impago de las cantidades se mantiene y el procedimiento llega a la vía de apremio. La Unidad de Recaudación Ejecutiva va a proceder al embargo de uno de los camiones de la empresa valorado en 50.000€. Se propone como método de enajenación la subasta. Andrés Fergal quiere participar en el acto de celebración de la subasta. Andrés Fergal quiere jubilarse en el año 2026.

10 Señale la respuesta **CORRECTA** con respecto a la intención de Andrés Fergal de participar en el acto de celebración de la subasta mediante la presentación de ofertas verbales:

- A. Deberá constituir un depósito del 25%.
- B. El mínimo a ofertar será del 30%.
- C. El mínimo a ofertar será del 60%.
- D. El mínimo a ofertar será del 75%.

11 Si finalmente Andrés Fergal se echa atrás y no participa verbalmente en la subasta, siendo todas las ofertas en sobre cerrado, ¿cuál será el mínimo por el que se podrá adjudicar en primera subasta si no se cubre el importe de la deuda?

- A. El 25%.
- B. El 50%.
- C. El 60%.
- D. El 75%.

12 ¿Qué edad deberá tener Andrés Fergal para jubilarse ordinariamente en el año 2026?

- A. 66 años y 10 meses, en todo caso.
- B. 67 años, en todo caso,
- C. 65 años, en todo caso.
- D. 65 años, si acredita una cotización de al menos 38 años y 3 meses, o 66 años y 10 meses en caso contrario.

Un trabajador de la empresa, Jorge González, sufre un accidente de trabajo mientras se dirigía, en un medio idóneo y por el trayecto habitual, a su puesto de trabajo. Con motivo del accidente, pasa a estar en una situación de incapacidad temporal.

Las secuelas del accidente son irreversibles y Jorge González fallece unos años después, dejando una mujer viuda con derecho a pensión de viudedad y tres hijos huérfanos con derecho a pensión de orfandad.

13 ¿Qué cuantía percibirá Jorge González en concepto de subsidio por incapacidad temporal?

- A. Cobrará el 60% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja.
- B. Cobrará el 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja.
- C. Cobrará el 60% de la base reguladora desde el cuarto día de baja en el trabajo.
- D. Cobrará el 75% de la base reguladora desde el mismo día de la baja en el trabajo.

14**¿Cuál de los siguientes hitos será una causa de extinción de la incapacidad temporal?**

- A. El transcurso del plazo máximo de 365 días desde la baja médica.
- B. El transcurso del plazo máximo de 545 días desde la baja médica.
- C. La solicitud de la pensión de jubilación.
- D. La incomparecencia justificada a los exámenes y reconocimientos de la inspección médica del INSS.

15**¿Qué porcentaje de la base reguladora cobrará cada uno de los hijos de Jorge González como pensión de orfandad?**

- A. 33%.
- B. 20%.
- C. 18%.
- D. 16%.